EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

TEMA 11 Y 12: OPTIMIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN ADUANERA

PRESENTADO POR:
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ

ÍNDICE

01 Ficha Técnica

02 PROCESO DE EXPORTACIÓN

PRODUCTO A EXPORTAR

LA FICHA TÉCNICA

La ficha técnica es un documento que le sirve al exportador como **herramienta para informar de una manera estándar y detallada las características técnicas de su producto**.

Su elaboración tiene 2 fines, uno comercial y el otro logístico. A nivel comercial, permite informar a los clientes sobre la composición y presentación del producto. A nivel logístico, sirve de guía para las agencias de carga y transportistas sobre el modo correcto de transportar las mercancías, pues detalla información como peso, dimensiones y características e información sobre el almacenamiento y manipulación adecuadas.

(Mondragón, s.f.)

LA FICHA TÉCNICA DEBE INCLUIR:



(Mondragón, s.f.)

EJEMPLO 1:

FICHA TÉCNICA DEL ORÉGANO FRESCO PARA EL INGRESO AL MERCADO DE BRASIL

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO	
	
Nombre comercial:	Origanum vulgare
Partida Arancelaria de Perú y Brasil	1211903000
Familia:	Lamiaceae
Procedencia:	Perú
Distribución Gráfica:	Tacna,Moquegua y Arequipa - Perú
Disponibilidad:	Meses septiembre - Diciembre
Usos y aplicaciones:	Terapéuticos,Culinarias y Cosmetología
B. ASPECTOS ARANCELARIOS	
Nivel de Integración con Brasil:	ALADI
Acuerdos Comerciales Vigentes con Brasil:	• Mercado común del Sur (Mercosur) • Comunidad Andina (CAN)
Preferencias Arancelarias:	Se encuentra en vigencia el acuerdo el ACE 58 firmado por el MERCOSUR y Perú entre unos de sus acuerdos fijan la preferencia arancelaria para varios productos, entre los cuales Brasil otorga a Perú una preferencia arancelaria del 100%.
Exigencias de entrada del producto y régimen comercial:	Para la exportación del orégano a Brasil no necesita barreras arancelarias.
C. REQUISITOS TÉCNICOS NO ARANCELARIOS DEL PAÍS DESTINO	
Certificaciones necesarias para la exportación del producto según el mercado:	• Certificado de origen: Cámara de comercio. • Certificado fitosanitario emitido por SENASA. •
Proceso de producción:	Cultivo, riego, mantenimiento, transporte y procesamiento poscosecha.
Presentación del producto:	Orégano seco. Orégano fresco.
Principales mercados de exportaciones :	Brasil 48% ,Argentina 15% ,España 13% y Chile 9%.
Documentos que exige la aduana del mercado destino para importación del producto:	Factura comercial original
Entidades que regulan ingreso/ salida del producto:	• Ministerio de Agricultura ,Pecuaria e Abastecimiento - MAPA • Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA

Ejemplo de ficha técnica.
https://d20ohkaloyme4g.cloudfront.net/img/document_thumbnails/0968db40ba1956983c5d342bab21d27a/thumb_1200_1697.png

EJEMPLO 2:

ESPÁRRAGOS

Nombre científico / Scientific name:

Asparagus officinalis

Familia / Family:

Asparagaceae

Partida aracenlaria / Tariff heading

0709200000

Otros nombres / Other names:

En todos los paises, la denominación es similar.

Distribución geográfica / Geographic distribution:

Lima Ica Ancásh La Libertad

Disponibilidad / Availability

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Valor nutricional / Nutritional value:

Espárragos: Valor nutricional por cada 100g / Energía 20kcal 85kJ			
Carbohidratos	3.88 g	**Vitamina E**	1.1 mg (7%)
Grasas	0.12 g	**Vitamina K**	41.6 µg (40%)
Proteínas	2.2 g	**Calcio**	24 mg (2%)
Retinol (vit. A)	38 µg (4%)	**Hierro**	2.14 mg (17%)
Tiamina (vit. B1)	0.143 MG (11%)	**Magnesio**	14 mg (4%)
Riboflavina (vit. B2)	0.141 mg (9%)	**Manganeso**	0.158 mg (8%)
Niacina (vit. B3)	0.978 mg (7%)	**Fósforo**	52 mg (7%)
Ácido pantoténico (vit. B5)	0.274 mg (5%)	**Potasio**	202 mg (4%)
Vitamina B6	0.091 mg (7%)	**Sodio**	2 mg (0%)
Vitamina C	5.6 mg (9%)	**Zinc**	0.54 mg (5%)

UBICACIÓN DEL RECURSO / RESOURCE LOCATION



USOS Y APLICACIONES:

La planta del espárrago tiene propiedades que mejoran el funcionamiento del sistema circulatorio, ya que ayuda a reducir la presión arterial, estando muy recomendado para las personas que padecen de hipertensión. Los espárragos tienen una gran cantidad de sustancias antioxidantes, por lo que sirve para prevenir la aparición de algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo, las cataratas y algunos tipos de cáncer. Además, debido a las propiedades antioxidantes, ayuda a reducir los síntomas del envejecimiento.

COMMON USES AND APPLICATIONS:

The asparagus plant has propierties that improve the funcioniting of the circulatory system because it helps to reduce blood pressure, being highly recommend for people who suffer from hypertension. Asparagus have a lot of antioxidants and it helps to prevent the onset of degeneratives diseases like, for example, cataract diseases and some kind of cancer. Besides, since antioxidants properties, it helps to reduce the symptoms of aging.

PRESENTACIONES / Presentations

Espárrago fresco Espárrago en conservas Espárrago congelado

PRINCIPALES MERCADOS / Principals markets



Ejemplo de ficha técnica.
https://4.bp.blogspot.com/-6VRkt6dwTQs/Wwrf-rLexYI/AAAAAAAAJlM/wOt291cr-JUDTXVJKGuRas3Z0--p3CdVACLcBGAs/s1600/ficha.jpg

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es un proceso que ayuda a recoger información y analizar los datos para la toma de decisiones. Tiene como objetivo ayudar a crear un plan de negocio, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar los ya existentes y a expandirse a nuevos mercados.

(Thompson, 2019)

TIPOS DE ESTUDIO DE MERCADO

1. Estudios cualitativos: Este tipo de estudios abarcan entrevistas individuales y detalladas o debates con grupos pequeños que permitan analizar los puntos de vista y la actitud de las personas de manera informal. De este modo, se les permite a los encuestados hablar de sí mismos con sus propias palabras. Los datos que resultan pueden ser muy útiles a la vez que puede servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.

(Thompson, 2019)

TIPOS DE ESTUDIO DE MERCADO

2. Estudios cuantitativos: Este tipo de estudios pretenden establecer cuánta gente compra un determinado producto, con qué frecuencia, dónde, etc.

Se basan generalmente en muestras al azar y se pueden proyectar a una población más amplia por medio de las encuestas.

(Thompson, 2019)

Diferencias de Análisis Cualitativo y Cuantitativo:



(Narváez, 2014)

SELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO

La selección del país de destino consiste en analizar de manera estratégica todos los pasos que deben llevar a cabo las empresas en el proceso de internacionalización, a fin de establecer su escenario óptimo de actuación internacional. El objetivo será lograr el mínimo riesgo y máximo retorno para la empresa en el largo plazo.

FACTORES

Factores Externos

- Barreras legales
- Barreras culturales
- Competencia
- Otras barreras

Factores Internos

- Capacidad financiera
- Capacidad productiva
- Organización

Confección de la Matriz de Selección de Mercados. (PromPerú, s.f.). https://bit.ly/3OEc1Iv

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

a) Base legal

1. Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053,
2. Reglamento de la Ley General de Aduanas
3. Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
4. Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008

(Sunat, 2020)

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

b) Definiciones básicas

RCE	• Relación de carga a embarcar
RIP	• Registro de ingreso al puerto
CAE	• Carga a embarcarse
RET	• Registro de embarque terrestre y fluvial

(Sunat, 2020)

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

b) Definiciones básicas

CEU	• Casilla electrónica del usuario
CECA	• Casilla electrónica corporativa aduanera
CIP	• Cuadro insumo producto
VUCE	• Ventanilla Única de Comercio Exterior

(Sunat, 2020)

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

c) Explicación del régimen

La exportación definitiva es el régimen aduanero que **permite la salida del territorio aduanero** de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. No está afecta a tributo alguno.

(Sunat, 2020)

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

c) Explicación del régimen

El **exportador** es la persona natural o jurídica que destina mercancías al régimen aduanero de exportación definitiva.

- Para ser exportador, el dueño o consignante debe contar con:
  a) Número del Registro único de contribuyente (RUC)
  b) Documento nacional de identidad (DNI) si es peruano, o carné de extranjería

El **consignatario** es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de transporte.

(Sunat, 2020)

Procedimiento de despacho de Exportación Definitiva

d) Reconocimiento físico

El funcionario aduanero que efectúa el reconocimiento físico, circunscribe los bultos o mercancías reconocidas y culmina una vez otorgado el levante con el registro de la diligencia, quedando las mercancías bajo responsabilidad del depósito temporal, exportador, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, según sea el caso, para su respectivo traslado o embarque.

(Sunat, 2020)

MARCO LEGAL

1. Ley General de Aduanas aprobado
   Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.06.2008 Vigencia: parcial 28.06.2008 plena 01.10.2010

2. Reglamento de la Ley General de Aduanas
   Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.01.2009
   Vigencia: parcial 17.03.2009 plena 01.10.2010

3. Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la ley general de aduanas
   https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.05.htm

4. Ley de los delitos aduaneros
   https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-05normasoc.htm

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

1. **Procedimiento General "EXPORTACION DEFINITIVA" DESPA-PG-02 (versión 7)**
   Resolución de Superintendencia N° 024 -2020/SUNAT, publicado el 30.01.2020

   Vigencia:

   a) 31/01/2020: IA Paita.
   b) 28/02/2020: IAAP, IA Chiclayo, IA Iquitos e IA Tumbes.
   c) 30/06/2020: IA Puno e IA Tacna.
   d) 31/07/2020: IAMC y demás aduanas.

2. **Procedimiento Especifico "DESPACHO SIMPLIFICADO DE EXPORTACION" DESPA-PE.02.01 (v.4)**
   RSNAA Nº 0162-2011-/SUNAT-A, **Vigencia:** 25/05/2011

3. **Procedimiento Especifico "Despacho Simplificado Web de Exportación" DESPA-PE.02.03 (v.2)**
   Resolución de Superintendencia N°.174-2020/SUNAT. **Vigencia:** 11.10.2020

4. **Procedimiento Especifico "Exportación con Fines Comerciales a través del Servicio Postal" DESPA.PE.13.01 (v. 1) "Exporta Fácil".**
   RSNAA-0341-2007. **Vigencia:** 19/06/2007

DEFINICIÓN Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

La **exportación definitiva** es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. No está afecta a tributo alguno.

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA DECLARACIÓN



DOC. DE TRANSPORTE



FACTURA COMERCIAL

Nuevo proceso de Exportación Digital

Virtualizar los procesos de salida de mercancías y mejorar la seguridad de la cadena logística

FACTURA ELECTRÓNICA



INFORMACIÓN ANTICIPADA



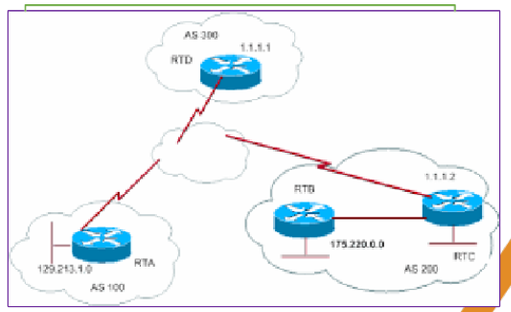
PROMOVER EMBARQUE DIRECTO



NUEVO MODELO CONTROL



NUEVO MODELO DE REGULARIZACIÓN



FORMATOS ELECTRÓNICOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

VUCE

MANDATO ELECTRÓNICO

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

DATOS RELEVANTES DE LA DAM DE EXPORTACIÓN

Tipo de Despacho	• 01-Normal • 02-Exportación definitiva de bienes a empresas que presten el servicio de transporte internacional (Ley 28462) • 03-Exportación definitiva de combustibles para extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios (Ley 28965)
Tipo de Embarque	• 1 Local del Exportador • 2 Depósito Temporal • 3 Lugar Designado por la Administración Aduanera
Forma de Embarque	• Normal (Contenedores y bultos) • Tubería • Faja • Cable
Mercancía Especial	• Radioactivas • Corrosivas, Infecciosas, Tóxicas • Animales vivos • Inflamables • Explosivos • Maquinaría de Gran Peso y Volumen • Cadena de Frío (NO SINI) • Granel • Otros
Solicitudes de generación automáticas	• Reconocimiento Físico en el Local del Exportador • Del lugar designado por la administración aduanera

PROCESO DE DESPACHO DE EXPORTACIÓN

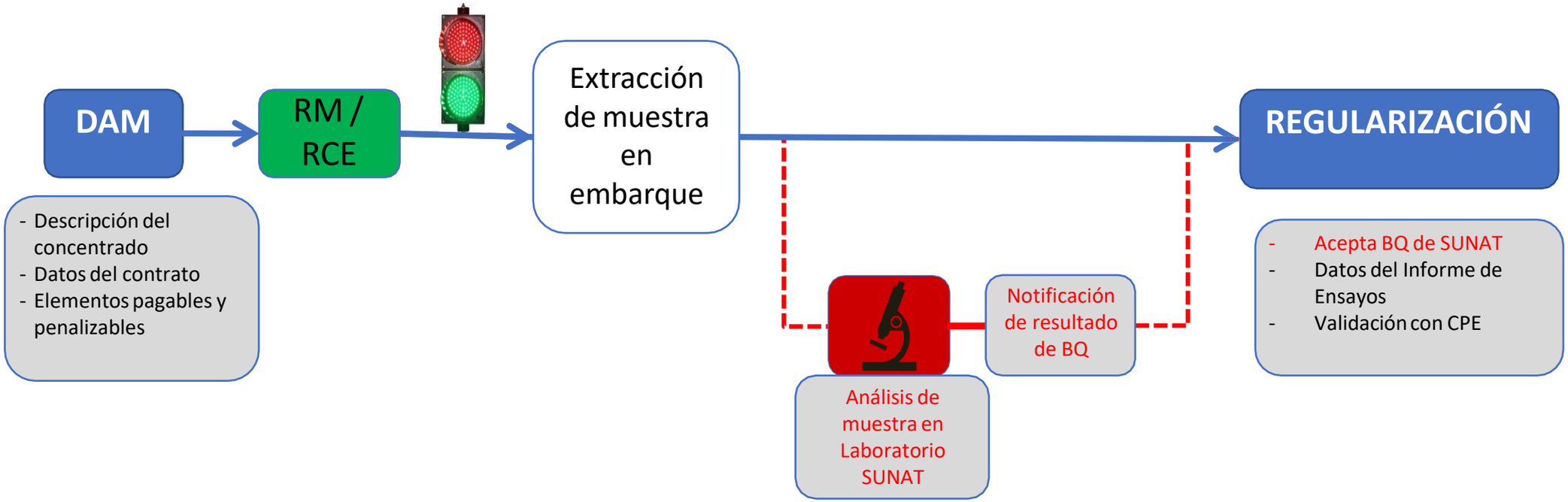
Transmisiones – Actos relacionados

OPERADORES RESPONSABLES DE LA TRANSMISIÓN

DESPACHADOR	TRANSPORTISTA AGENTE DE CARGA	DEPÓSITO TEMPORAL	ADMINISTRADOR PORTUARIO				DESPACHADOR
		RCE: SALIDA AUTORIZADA	RCE: INGRESADO AL PUERTO	RCE: EMBARQUE AUTORIZADO	RCE: ANULADA	RCE: CARGA EMBARCADA	DATADO
Mandato electrónico		Datos complementarios					
		RCE: REGISTRADA					
1	2	3	4	5	6	7	8
DAM	RCA	RM	RCE	RIP/RIA/RET	CAE	CE	REGULARIZACIÓN
Tipo Embarque		LEVANTE			CNE		XML
Mercancía restringida					Autoriza salida del puerto para carga no embarcada		Valida CPE

DE DESPACHO DE EXPORTACIÓN

De concentrado de minerales metalíferos









PROCESO DE DESPACHO DE EXPORTACIÓN

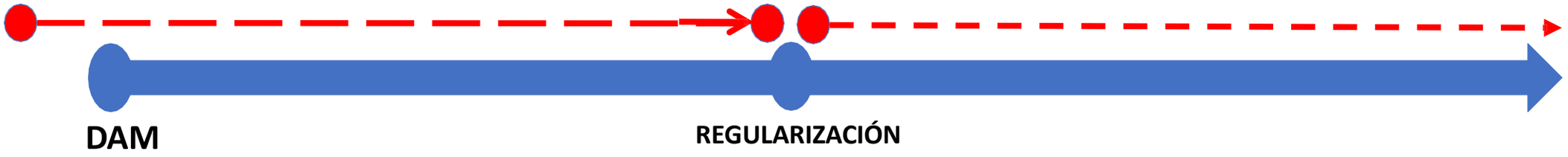
Declaración del comprobante de pago

Factura o boleta electrónica:

Debe ser consignado antes de la regularización

Nota de débito o crédito electrónica:

Debe ser consignado dentro de los siguientes 15 días de emitido



Casos excepcionales:

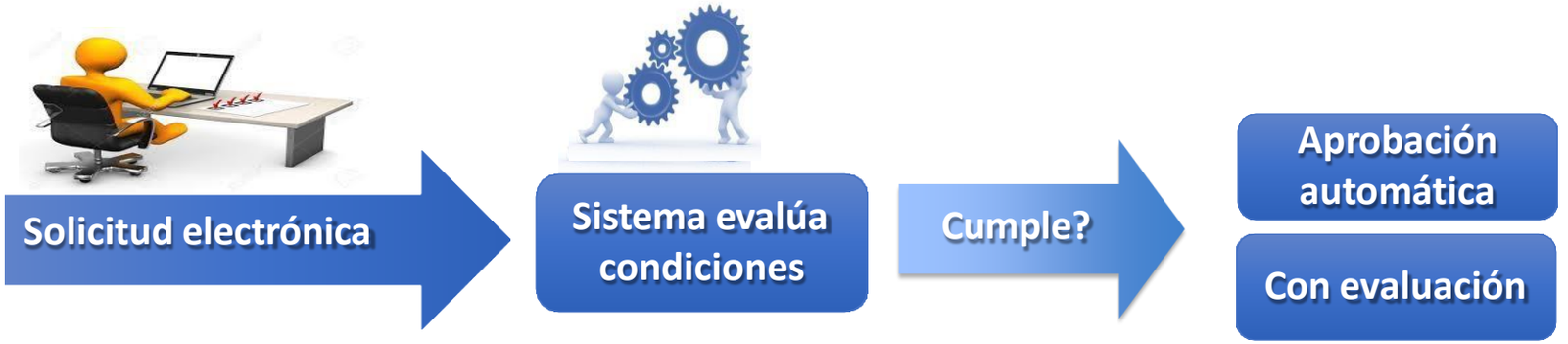
- **Comprobantes de pago de contingencia**
  En estos casos se **DIGITALIZARÁ** el documento y se adjuntará a la DAM

- **Declaración Jurada**
  Se reemplaza por un indicador en la DAM. "Obligado a emitir comprobante de pago"

Transmisiones del proceso de despacho aduanero — Emisión del Comprobante de Pago Electrónico

PROCESO DE DESPACHO DE EXPORTACIÓN

Rectificación y anulación de la DAM



CONDICIÓN PARA LA APROBACIÓN LA RECTIFICACIÓN:
Se encuentra publicada en el anexo II del procedimiento del régimen de exportación definitiva versión 7.
CONDICIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA ANULACIÓN:
Se puede solicitar la anulación de la declaración, excepto si la DAM cuenta con:

- ✓ acción de control extraordinario vigente,
- ✓ autorización de embarque,
- ✓ solicitud electrónica pendiente de evaluación o
- ✓canal de control rojo sin diligencia, cuando la mercancía haya sido puesta a disposición de la autoridad aduanera en el depósito temporal.

La solicitud de anulación es de aprobación automática, excepto si la declaración se encuentra regularizada, en cuyo caso es con evaluación previa.

PROCESO DE DESPACHO DE EXPORTACIÓN

Regularización de DAM

Confirmación de información de la DAM (30 d) (7 m: concentrados)

Regularización automática

Seleccionado a evaluación

Regularización con evaluación



<u>Exportador</u> / Despachador

Documentos electrónicos o digitalizados establecidos en el procedimiento

Tiempos total de liberación de mercancías de exportación definitiva (TTLME)



(*) Medición Julio-Diciembre 2020 con plataforma SDA

Fuente OGCA

PREGUNTAS

BIBLIOGRAFÍA

- SUNAT. (2020). *Exportación definitiva. Procedimiento general.* Recuperado de https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm

- Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la ley general de aduanas. Recuperado de https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.05.htm

- Exportación definitiva digital. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KSMy5WS4NOc

- Proceso de exportación definitiva. Recuperado de
- https://www.youtube.com/watch?v=b0kK87phWRU&t=1447s

GRACIAS

